

처분요구서

제 목 : 수의계약 업무처리 부적정

관계부서 : 음식물자원화사업처

처분구분 : 주의요구

내 용

1. 개 요

- 음식물자원화사업처에서 공사·용역 등의 발주사항에 대하여 「회계 규정」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 한다)에 따라 아래 [표] “음식물자원화사업처 계약체결 현황”과 같이 계약체결 하였다.

2. 관계 법·규정

- 「지방계약법」 시행령 제77조 제1항 및 제3항의 규정에 따르면 동일 구조물공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사 등을 수의계약 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없으며,
- 「지방자치단체 세출예산기준」 제2장 1-6의 규정에 따라 자치단체장은 사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위 내에서 통합 발주를 위하여 적극 노력하여 지출성과를 극대화하도록 되어 있다.
- 따라서 위 사업처에서 공사·용역사업을 발주하고자 할 때에는 사업내용이 유사하고 중복되는 사업은 통합 발주하여 예산 절감을 통해 지출 성과를 극대화하기 위하여 노력하여야 했다.

3. 확인된 문제점

- 그런데도 위 사업처에서는 아래 [표]과 같이 2017년부터 2018년까지 ‘바이오가스배관 T/B 라인마크 설치 및 굴착공사’와 ‘바이오가스 배관 매설구간 도로복구공사’ 등 7건의 공사(용역)에 대해 동일목적 또는 유사사업으로 통합 발주하지 아니하고 분할 발주하였다.
- 그 결과 총 7건의 사업을 「지방계약법」 시행령 제30조 제2항에 따라 각각 1건으로 통합 발주(2인 수의계약, 입찰 등)하지 아니하여 4,136천원¹⁾(발주금액의 낙찰하한율 87.745% 적용)의 예산이 낭비되었을 뿐 아니라 특정업체에 혜택을 줄 수 있는 결과를 초래하였다.

[표] 음식물자원화사업처 계약체결 현황

(단위:천원)

년도	사 업 명	발주 금액	계약 금액	계약일	사업기간	계약 방법	도급자
2017	바이오가스배관 T/B 라인마크 설치 및 굴착(천공)공사	15,620	14,960	2017. 10. 25.	10. 25.~11. 3.	소액수의	aaaaaa
	바이오가스배관 매설구간 도로복구공사	5,500	5,225	2017. 10. 24.	10. 24~11. 7.	소액수의	bbbb(주)
	소계	21,120	20,185				
2018	폐수탈수기A 고장 수선	17,180	16,297	2018. 4. 24.	4. 24.~5. 23.	소액수의	(주)cccc
	폐수탈수기 인양대 설치	8,375	7,810	2018. 4. 10.	4. 11.~4. 17.	소액수의	(주)cccc
	소계	25,555	24,107				
	수질분석 용역(연간계약)	3,300	3,300	2018. 1. 5.	1. 5.~12. 31.	소액수의	(주)ddddd
	대기오염물질 측정대행용역(연간계약)	2,970	2,970	2018. 1. 5.	1. 5.~12. 31.	소액수의	eeeeee(주)
	악취분석 용역	36,970	32,469	2018. 6. 8	6. 8.~12. 31.	수의견적 제출	(주)ffff
	소계	43,240	38,739				

1) 83,031천 원(실제 계약금액) - 78,895천 원(발주금액의 87.745% 적용금액)

조치할 사항

음식물자원화사업처에서는 앞으로 공사·용역 사업의 분할 발주로 인해 예산이 낭비되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.